

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 862/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุพงษ์หรือสุพงศ์หรือหนู แซ่ไค้ว กับ

พวก

จำเลย

นายสุพงษ์หรือสุพงศ์หรือหนู แซ่ไค้ว

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 มีความประสงค์ขอถอนฎีกา และขอรับโทษตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯลฯ มาตรา 8 ทวิ จำเลยที่ 1 กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะฯ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯลฯ มาตรา 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี ฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี รวมจำคุกจำเลยที่

1 มีกำหนด 16 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,84
จำคุก 15 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้ว
สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คงได้รับฎีกาเฉพาะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
(อันดับ 138 แผ่นที่ 3)คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 146)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 จากสารบบความ
ศาลฎีกาแจ้งให้โจทก์ทราบ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 จากสารบบความ
ศาลฎีกาแจ้งให้โจทก์ทราบ

(พนม พ่วงวิญญู-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ